



Nr. 222 Gemeinsame Ministerratssitzung mit dem Preußischen Staatsministerium vom 29. März 1921, 17 Uhr

R 43 I/1366, Bl. 352–354

Anwesend: Ebert, Fehrenbach, Scholz, Giesberts, v. Raumer, Wirth, Groener, Geßler, Koch; von Preußen: Braun, Fischbeck, Oeser, Severing, Stegerwald; StS Albert, Joël, Huber, Geib, Müller, Göhre, Kumbier; MinDir. Meissner, Heilbron; RKom. Kuenzer; StKom. Weismann; MinR Zweigert, Brecht, Kempner, v. Bornstedt; Oberst Hasse; Major Förtsch; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Innere Lage.
2. Verordnung wegen der Sondergerichte.
3. Vorgehen gegen die „Rote Fahne“.
4. Bewachung der gefangenen Kommunisten.

1. Innere Lage.

Der *Preußische Minister des Innern* berichtete über die Lage, insbesondere in Mitteldeutschland und im Ruhrgebiet¹. Oberst Hasse gab einen Bericht über die militärische Entwicklung und teilte mit, daß die Truppen von Mittwochabend [30. 3.] an zu einer Aktion bereit wären². Im Anschluß hieran entspann sich eine längere Erörterung über die Frage, ob man schon heute einen Beschluß über die Einsetzung der Reichswehr – sei es in Mitteldeutschland, sei es im Ruhrgebiet – fassen könne. Der Herr *Reichspräsident* stellte schließlich als Ergebnis fest, daß man mit Rücksicht auf die Entwicklung heute einen Beschluß über die Einsetzung der Reichswehr nicht fassen könne. Es wurde mit Ausnahme von einer Seite allgemein der Auffassung Ausdruck gegeben, daß es besser sei, die Reichswehr jetzt nicht einzusetzen, sondern die Aktion durch die Schutzpolizei beenden

¹ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 208, Dok. Nr. 219 und Dok. Nr. 221. Im mitteldt. Aufstandsgebiet war am Morgen des 29. 3. das Leunawerk von der Schutzpolizei erstürmt und besetzt worden. Ferner war es bei Ammendorf, südöstlich von Halle, zu einem größeren Gefecht zwischen Polizeieinheiten und Aufständischen gekommen.

Im rheinisch-westfälischen Industriegebiet hatte sich die Lage am 28. 3. verschärft. Am 29. 3. war daraufhin durch den RPräs. der zivile Ausnahmezustand für den unbesetzten Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf und für die Regierungsbezirke Münster und Arnsberg verhängt worden (Denkschrift des RKom., S. 17 und 23, R 43 I/2712, Bl. 211 und 214; RGBl. 1921, S. 456).

² Zum Einsatz der Reichswehr s. Dok. Nr. 221, Anm. 2. Während der Aktion standen Reichswehrtruppen in Aschersleben und Delitzsch, Sangerhausen, Dessau, Naumburg/Saale, Ohrdruf und die Garnison in Leipzig bereit. Eingesetzt wurde die Reichswehr jedoch nur beim Sturm auf das Leunawerk (Artillerie) und bei der Niederwerfung der Aufstandsbewegung im Kreis Liebenwerda (Denkschrift des RKom., S. 19, R 43 I/2712, Bl. 212).

zu lassen. Die Reichswehr sollte aber für alle Fälle bereitstehen, um erforderlichenfalls eingreifen zu können. Es wurde für unbedenklich gehalten, die Reichswehr nach ihrer Zusammenziehung etwa 1–2 Tage in Bereitschaftsstellung zu halten. Diese soll so gestaltet werden, daß unter Umständen auch ein Abtransport nach anderen gefährdeten Stellen, insbesondere dem Ruhrgebiet, erfolgen könne. Der Einsetzung von Reichswehr innerhalb der 50-km-Zone wurde dringend widerraten, da dies zu schwersten Verwicklungen mit der Entente führen würde. Es wurde aber für möglich erachtet, gegebenenfalls die Reichswehr außerhalb der 50-km-Zone gewissermaßen als tatsächliche und moralische Stütze für die die Operationen vornehmende Schutzpolizei zu halten.

Auf Vorschlag des *Reichsministers des Innern* werden Oberst Kuenzer sowie je ein Referent vom Preuß. Ministerium des Innern und vom Reichswehrministerium sich morgen nach Magdeburg bzw. Halle und in das angrenzende Gebiet begeben, um mit den in Betracht kommenden Stellen Fühlung zu nehmen und sich ein Bild über die Lage zu verschaffen. Die Herren werden in der auf Donnerstag, den 31. März, vormittags 10 Uhr, anberaumten gemeinsamen Sitzung, zu der besondere Einladungen nicht ergehen werden, Bericht erstatten³.

2. Verordnung wegen der Sondergerichte.

Staatssekretär Joël teilte den wesentlichen Inhalt des Entwurfes mit⁴. Streitig seien nur zwei Fragen: a) ob die Ausnahmegerichte auch in Gegenden eingesetzt werden könnten, in denen der Ausnahmezustand nicht bestehe, und ob b) die Verordnung vom 30. Mai 1920 jetzt aufgehoben werden solle⁵. Der Herr *Reichspräsident* machte zu a) verfassungsrechtliche Bedenken geltend, indem er ausführte, daß er sich dagegen sträube, ohne dringende Not in die Rechtspflege einzugreifen. Er hege Zweifel, ob er den Artikel 105 der Reichsverfassung außer Kraft setzen⁶ und ob er nicht nur bei gleichzeitiger Verhängung des Ausnahmezustandes auf Grund von Artikel 48 die Einsetzung von außerordentlichen Gerichten rechtfertigen könne. Man könne dem Bedürfnis nach schnellerer Aburteilung vielleicht dadurch abhelfen, daß man das Verfahren der ordentlichen Gerichte beschleunige. Zu b) äußerte er nur das Bedenken, daß noch 8 oder 9 Fälle nicht erledigt seien, und empfahl, eine Formulierung zu suchen, derzufolge in Gegenden, in denen der Ausnahmezustand bestände, die schwebenden Verfahren an die neu einzurichtenden Gerichte überführt würden, wo kein Ausnahmezustand bestände, die auf Grund der Verordnung vom 30. Mai 1920 eingesetzten Gerichte die Fälle aufarbeiten sollten. Staatssekretär Joël führte im einzelnen aus, daß verfassungsrechtliche Bedenken nicht beständen. Er wies ferner auf die gewaltige Verzögerung hin, die eintreten würde, wenn die ordentlichen Gerichte, die außerhalb der Gebiete, in denen der Ausnahmezustand verhängt sei, im Zusammenhang mit der Aufruhrbewegung stehende Taten aburteilen sollten; außerdem könne eine Verschiedenheit der rechtlichen Beurteilung eintreten, die ungerecht sein würde. Nachdem der Herr *Reichskanzler* es aus den von dem Staatssekretär Joël gemachten Ausführungen für wünschenswert bezeichnet hatte, wenn es gelingen könnte, die verfassungsrechtlichen Bedenken des Herrn Reichspräsidenten zu beseitigen, und der *Preuß. Ministerpräsident* der gleichen Auffassung Ausdruck

³ Siehe dazu Dok. Nr. 224.

⁴ Entw. einer VO des RPräs. über die Bildung außerordentlicher Gerichte (R 43 I/2712, Bl. 28–31).

Nach dem VOEntw. konnten außerordentliche Gerichte in den Gebieten errichtet werden, in denen der Ausnahmezustand nach Art. 48 der RV erlassen worden war. Die außerordentlichen Gerichte sollten zur Aburteilung von Hochverrat, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verbrechen und Vergehen gegen die öffentliche Ordnung, Raub, Erpressung, gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen und von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Entwaffnungsgesetz dienen. Die Todesstrafe wurde durch die Militärbehörde vollstreckt. Zur endgültigen Fassung der VO s. RGBl. 1921, S. 371 f.

⁵ Aus Anlaß der Auflösung der Freikorps und der Einwohnerwehren war am 30.5.1920 durch den RPräs. auf Grund des Art. 48 der RV eine VO erlassen worden, die dem RWeM die Ermächtigung gab, außerordentliche Gerichte einzusetzen (RGBl. 1920, S. 1147 f.).

⁶ Art. 105 der RV verbot die Errichtung von Ausnahmegerichten. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Kriegs- und Standgerichte blieben davon jedoch unberührt. Zu diesen letzteren zählten auch die außerordentlichen Gerichte, die auf Grund des Art. 48 der RV errichtet worden waren.

gegeben und die Einrichtung der außerordentlichen Gerichte für zweckmäßig erklärt hatte, weil es – auch im Interesse der Vorbeugung – auf eine schnelle Justiz ankomme, erklärte der Herr *Reichspräsident* daß er seine verfassungsrechtlichen Bedenken zurückstellen wolle, da die beiden Kabinette sie nicht teilen zu können erklärt hätten. Der Verordnung wurde daher zugestimmt mit der Maßgabe, daß auch in den Bezirken, in denen der Ausnahmezustand nicht verhängt sei, Ausnahmegerichte eingerichtet werden könnten, um die mit der Aufruhrbewegung im Zusammenhang stehenden Handlungen sofort abzuurteilen⁷. Es fand sodann noch eine Erörterung über die Frage der Aufhebung der Verordnung vom 30. Mai 1920 statt. Es wurde schließlich beschlossen, auch diese Verordnung aufzuheben, da sie mit Rücksicht auf die neue Verordnung nicht mehr notwendig erscheine⁸.

Der *Reichsminister des Innern* hielt eine schleunige Aufklärung der Verbrechen und Vornahme der Vernehmungen für erwünscht und bat die beteiligten Stellen, hierbei mitzuwirken und nach Möglichkeit die erforderlichen Kriminalbeamten aber schleunigst zur Verfügung zu stellen.

3. Vorgehen gegen die „Rote Fahne“.

Es wurde beschlossen, gegen die „Rote Fahne“ mit aller Schärfe vorzugehen, auch gegen den Redakteur Scholem, sofern man ihn auf frischer Tat fassen könne⁹.

4. Bewachung der gefangenen Kommunisten.

Staatssekretär Joël wies darauf hin, daß der von der Reichswehr eingenommene Standpunkt, für die Bewachung der Kommunisten nicht zuständig zu sein, nicht haltbar sei, weil die Gefängnisse überfüllt seien. Es wurde beschlossen, daß die zuständigen Ressorts die Frage der Unterbringung der Gefangenen sofort aufnehmen sollen. Die beteiligten Ressorts werden das Weitere veranlassen¹⁰.

⁷ Durch den § 1 Abs. 1 Satz 2 der endgültigen Fassung der VO wurde die Befugnis, außerordentliche Gerichte zu bilden, auch auf die Gebiete ausgedehnt, in denen der Ausnahmezustand nicht bestand. Abgeurteilt werden sollten vor diesen Gerichten strafbare Handlungen, die mit der aufrührerischen Bewegung aus dem März 1921 in Verbindung standen (RGBl. 1921, S. 371 f.).

⁸ Die VO vom 30.5.1920 wurde durch den § 22 der VO des RPräs. über die Bildung außerordentlicher Gerichte vom 29.3.1921 noch am gleichen Tage aufgehoben (RGBl. 1921, S. 374).

⁹ Siehe dazu Dok. Nr. 221, Anm. 5.

¹⁰ Dazu ließ sich in R 43 I nichts ermitteln. Siehe dazu weiter Dok. Nr. 225, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 222 Gemeinsame Ministerratssitzung mit dem Preußischen Staatsministerium vom 29. März 1921, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 615–618 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D222>